

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7808/2540

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นางสุภาวดี พัฒนศิริมงคล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าสรวายน้ำจากผู้ให้เช่าเดิมและบริวารออกไปจากสรวายน้ำเพราะโจทก์ได้รับโอนสรวายน้ำจากผู้ให้เช่าเดิมแล้ว และเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด จำเลยไม่ยอมส่งมอบสรวายน้ำคืนโจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะรับโอนทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาโดยไม่ชอบ โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าเดิม และฟ้องแย้งอ้างว่า โจทก์ค้างชำระค่าสารคลอรีน ขอให้บังคับโจทก์ชำระให้จำเลย เท่ากับจำเลยอ้างว่า หากโจทก์รับโอนทรัพย์สินได้หรือโจทก์มีอำนาจฟ้อง โจทก์ก็ต้องรับผิดชอบค่าคลอรีนตามสัญญา หรือโจทก์มีหน้าที่ตามสัญญาซึ่งตอนแรกอ้างว่าไม่มีนั่นเอง ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมอันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ตามป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม ไม่เป็นฟ้องแย้งที่จะรับไว้พิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าสรวายน้ำจากผู้ให้เช่าเดิมและบริวารออกไปจากสรวายน้ำเพราะโจทก์ได้รับโอนสรวายน้ำจากผู้ให้เช่าเดิมแล้ว และเมื่อ

สัญญาเช่าครบกำหนด จำเลยไม่ยอมส่งมอบสละว้ายน้ำคั้นโจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะรับโอนทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาโดยไม่ชอบ โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าเดิม และฟ้องแย้งอ้างว่า โจทก์ค้างชำระค่าสารคลอรีน ขอให้บังคับโจทก์ชำระให้จำเลย เท่ากับจำเลยอ้างว่า หากโจทก์รับโอนทรัพย์สินได้หรือโจทก์มีอำนาจฟ้อง โจทก์ก็ต้องรับผิดชอบค่าคลอรีนตามสัญญา หรือโจทก์มีหน้าที่ตามสัญญาซึ่งตอนแรกอ้างว่าไม่มีนั่นเอง ฟ้องแย้งของ จำเลยจึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมอันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ตามป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม ไม่เป็นฟ้องแย้งที่จะรับไว้พิจารณา

(สิงหะ สัตยธรรม-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายกษิติษ เงินศรี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ